رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٨٤٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٣٤٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٢/٢١هـ

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان - طلب الإعفاء من ديون الدولة - عدم التقدم أمام اللجنة المختصة.

مطالبة المدعي إعفاءه من المخالفات المرورية وفق نظام إيرادات الدولة؛ جراء إعساره - تضمن النظام مصادر إيرادات الدولة، ومن ضمنها المخالفات المرورية - تضمن النظام إجراءات محددة للنظر في طلبات الإعفاء من ديون الدولة أو تقسيطها، ومنها التقدم إلى اللجنة المختصة - الثابت عدم تقدم المدعي بمطالبته محل الدعوى إلى اللجنة المختصة - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مستند الحكم

- المواد (٢، ١١، ٢٠) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.

الوقائع

تخلص وقائع - الدعوى بالقدر الكافي للحكم فيها - بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأنه قد تم سجنه خمس عشرة سنة بسبب تراكم الديون، وخلال تواجده

بالسجن تراكمت عليه المخالفات المرورية، مضيفاً بأنه لا يستطيع سداد تلك المخالفات بسبب إعساره شرعاً؛ بموجب صك إثبات الإعسار الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم (٢٥/٦١) وتاريخ ١٤٣١/٤/٢٠هـ، وختم صحيفة دعواه بطلب الحكم بإسقاط المخالفات المرورية عنه وفق نظام إيرادات الدولة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: بأنه قد نصت المادة (٢٠) من نظام إيرادات الدولة على أن: "تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها"، مضيفاً بأن المدعي لم يثبت تقدمه بطلب الإعفاء أمام اللجنة المشار إليها؛ مما يكون تقدمه بهذه الدعوى سابقاً لأوانه، خاتماً مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. ثم قدم المدعي مذكرة تضمنت: بأنه قد سبق له التظلم أمام وزير الداخلية بالخطاب الصادر برقم (١٧٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/١هـ، وتم رفض التظلم بسبب أنه يلزم صدور حكم من المحكمة الإدارية بإسقاط المخالفات المرورية عنه. وفي جلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسْبَاب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن حقيقة طلب المدعي إلغاء المخالفات المرورية الصادرة بحقه من قبل المدعى عليها؛ لذا فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح". كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". أما عن قبول الدعوى، وبما أن الثابت من مرفقات الدعوى أن المدعي يطلب إلغاء المخالفات المرورية الصادرة بحقه وفق

نظام إيرادات الدولة؛ وذلك لعدم استطاعته سداد المخالفات (محل الدعوى) بسبب إعساره شرعاً، وحيث نصت المادة الثانية من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ على أنه: "تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:... ٥-المبيعات والجزاءات والغرامات"، وبما أن المدعي يذكر في مذكرته المرفقة بملف الدعوى بأنه قد سبق له التظلم أمام وزير الداخلية بالخطاب الصادر برقم (١٧٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/١هـ، والذي انتهى إلى رفض تظلمه، وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام إيرادات الدولة نصت على أنه: "لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله"؛ فإن الدائرة ترى أن ما اتخذته المدعى عليها وفق صحيح النظام، حيث إن نظام إيرادات الدولة قد رسم مساراً محدداً للنظر في الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وفقاً لما نصت عليه المادة العشرون من نظام إيرادات الدولة من أن: "تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها"، مما يوجب معه أن يصدر قرار من اللجنة المشار إليها، وبما أن المدعي لم يقدم للدائرة ما يثبت تقدمه أمام اللجنة؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى غير مستوفية لإجراءات قبولها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها المختوم به أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.